

Band IV: Fragen zur Selbstkontrolle

TEIL 7 – Vermögensversicherung

D) Rechtenschutzversicherung

Seite 156:

1.) Welche Funktionen erfüllt die Rechtenschutzversicherung?

Dienstleistungsfunktion: Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des VN

Kostentragungsfunktion: trägt die dafür entstehenden Kosten (Anwaltskosten, Gerichtskosten, Sachverständigenkosten,...)

Seite 158:

1.) Welche Personen sind im (Privat-)Rechtsschutz in der Regel mitversichert?

VN und seine Familienangehörigen:

in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehegatte, eingetragener Partner oder Lebensgefährte

minderjährige Kinder (auch Enkel, -, Adoptiv- Pflege- und Stiefkinder, Enkelkinder nur, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem VN leben)

2.) Zwei mitversicherte Personen möchten jeweils Versicherungsschutz für eine vertragliche Auseinandersetzung gegeneinander. Muss der Versicherungsnehmer zustimmen? Darf er zustimmen?

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrerer VN des selben RS-Vertrages untereinander, mitversicherter Personen untereinander und mitversicherter Personen gegen den VN ist – wenn nicht anders vereinbart – vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Grundsätzlich können mitversicherte Personen Deckungsansprüche nur mit Zustimmung des VN geltend machen.

Seite 162:

1.) Welche Arten von Versicherungsfällen kennt die Rechtenschutzversicherung? Wonach bestimmt sich, welche Versicherungsfall-Definition zur Anwendung gelangt?

Für die Geltendmachung eines Personen-, Sach- oder Vermögensschadens, der auf einen versicherten Schaden zurückzuführen ist, gilt der Versicherungsfall als das dem Anspruch zu Grunde liegendes Schadensereignis.

Bei Umweltschäden gilt der Eintritt des Sörfalls als Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Im Beratungsrechtsschutz gilt als Versicherungsfall eine bereits eingetretene oder bevorstehende Veränderung in den rechtlichen Verhältnissen des VN, die eine Beratung notwendig macht.

Im RS für Grundstückseigentum und Miete und um RS für Familienrecht gilt grundsätzlich die Verstoßlösung (Ausnahmen: G+M: Geltendmachung von nachbarrechtlichen Ansprüchen aufgrund allmählicher Einwirkung, in familienrechtlichen Auseinandersetzungen, sofern kein Verstoß vorliegt).

2.) Die Verstoßtheorie kommt in der Rechtenschutzversicherung häufig für die Festlegung des Versicherungsfalles zur Anwendung (vgl. Artikel 2.3. ARB). Wie wird diese definiert = Was ist wesentlich und was ist unbeachtlich?

Als Versicherungsfall gilt der tatsächliche oder behauptete Verstoß des VN, des Gegners, oder eines Dritten gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften.

Der Versicherungsfall ist nach objektiven, dh. Vom Wissen und Willen des VN unabhängigen Kriterien zu bestimmen.

3.) In welchen anderen Versicherungssparten (außerhalb der Rechtenschutzversicherung) kommt die Verstoßtheorie regelmäßig auch zur Anwendung?

KFZ-Haftpflichtversicherung

Haftpflichtversicherung

4.) Worin besteht der Unterschied zwischen der Verstoßtheorie und der Festlegung des Versicherungsfalls nach dem Claims-Made Prinzip?

Im Unterschied zur Verstoßtheorie, in der der Zeitpunkt des Verstoßes maßgeblich ist, ob Versicherungsschutz besteht, ist beim Claim-Made-Prinzip die Deckung des Schadens im Zeitpunkt der Meldung des Anspruchs (Claim) und nicht im Zeitpunkt des Schadensereignisses.

Seite 164:

1.) Eine Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist regelmäßig, dass der Versicherungsfall während der Vertragslaufzeit eingetreten sein muss. Welche Ausnahmen gibt es davon? Dh. In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz, obwohl der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit fällt?

- Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des VN, des Gegners, oder eines Dritten, die vor Versicherungsbeginn vorgenommen wurde, den Versicherungsfall aus, besteht kein Versicherungsschutz (Bsp. Antrag auf Pension wegen BU am 1.5.2025, Abschluss RS-Versicherung 15.5.2025, Bescheid PVA 20.8.2025 → 3-monatige Wartefrist wäre am 20.8. schon vorbei, der Antrag wurde aber schon vor Abschluss der Versicherung gestellt (Willenserklärung), daher kein VS-Schutz)
- Wird der Deckungsanspruch vom VN später als X Jahre nach Beendigung des Vertrages geltend gemacht, besteht, unabhängig, wenn der VN Kenntnis vom Eintritt des Schadens erlangt, kein VS-Schutz.

2.) Was sind im Zusammenhang mit dem zeitlichen Geltungsbereich in der Rechtsschutzversicherung die sogenannten Wartefristen und wie lange sind diese üblicherweise?

Wartefrist nach Abschluss des Vertrages, bis man tatsächlich Versicherungsschutz zum gewählten Baustein hat.

3 Monate: Arbeitsgerichts-, Sozialversicherungs-, Beratungs-, Allgemeiner Vertrags- Grundstückeigentum- und Mietsrechtsschutz

6 Monate: Familien- und Erbrecht

Seite 169:

1.) Welche Risiken schließt die Rechtsschutzversicherung i.d.R. ganz generell vom Versicherungsschutz aus? Nennen Sie 3-5 Beispiele.

- Krieg, innere Unruhen, Terror
- Atomenergie
- Kartell- und Wettbewerbsrecht
- Spiel- und Wettverträge
- Usw.

Seite 170:

1.) Welche „Regeln“ stellen die ARB für die Geltendmachung des Deckungsanspruches (Artikel 8 ARB) auf?

- **Anzeigepflicht:** Der Versicherungsnehmer muss dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalls unverzüglich anzeigen.
- **Mitwirkungspflichten:** Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Prüfung des Deckungsanspruches notwendig sind.
- **Fristen:** Es gibt bestimmte Fristen, innerhalb derer der Versicherungsnehmer seine Ansprüche geltend machen muss. Diese Fristen können variieren und sind im Vertrag zu finden.
- **Rechte des Versicherers:** Der Versicherer hat das Recht, die Ansprüche zu prüfen und gegebenenfalls Einsicht in relevante Unterlagen zu verlangen.
- **Erfüllung der Obliegenheiten:** Wenn der Versicherungsnehmer seinen Obliegenheiten nicht nachkommt, kann dies zu einer Minderung oder sogar zum Verlust des Deckungsanspruches führen.

○

Seite 172:

1.) Wie und binnen welcher Frist hat der Rechtsschutzversicherer zum Deckungsanspruch Stellung zu nehmen? Skizzieren Sie bitte die sogenannte Erfolgsaussichts-Prüfung durch den Rechtsschutzversicherer!

Der VR hat innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Erklärung zur Frage des Versicherungsschutzes abzugeben.

- Hinreichend Erfolgsaussichten bestehen: Kostendeckungszusage für die eigenen und die gegnerischen Kosten
- keine hinreichenden Aussichten auf Erfolg bestehen: Kostendeckungszusage nur für die eigenen Kosten
- erfahrungsgemäß keine Aussichten auf Erfolg bestehen: Ablehnung der Kostenübernahme
- die Erfolgsaussichtenprüfung hat im Straf-, Führerschein- und Beratungsrechtsschutz zu unterbleiben

Seite 173:

1.) Skizzieren Sie bitte die Regeln zum Anwaltswahlrecht in der Rechtsschutzversicherung (wer darf wann den Rechtsvertreter auswählen?)!

Grundsätzlich besteht freie Rechtsanwaltswahl des VN außer im Fall:

- Der außergerichtlichen Vertretung
- Im Beratungsrechtsschutz

Seite 174:

Übernimmt der Rechtsschutzversicherer auch Kosten, die bereits vor Erstattung der Schadenmeldung entstanden sind?

Welche Kosten sind von der Kostendeckungszusage des Versicherers umfasst?

Er übernimmt nur die Kosten, die er auch tragen bei vorheriger Abstimmung und Prüfung seiner Leistungspflicht zu tragen gehabt hätte.

Folgende Kosten sind von der Leistungspflicht umfasst:

- Die eigenen Kosten auf Basis der RATG (Rechtsanwaltstarifgesetz) und AHK (allgemeine Honorarkriterien)
- Gerichtsgebühren, SV-Kosten, Dolmetschkosten, Zeugenkosten
- Unter bestimmten Voraussetzungen Reisekosten des VN zu einem ausländischen Gericht
- Im Zivilprozess die Kosten der Gegenseite, wenn der VN zu dessen Zahlung verpflichtet ist

Seite 175:

1.) Welche spezifischen Obliegenheiten kennen die ARB (regelmäßig)? Was sind i.d.R. die Konsequenzen einer Verletzung derartiger Obliegenheiten?

- Führerscheinklausel
- Alkohol-Klausel
- Verständigungs- und Hilfeleistungsklausel

Konsequenz ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen der VR leistungsfrei wird.

Seite 177:

• Welche Funktionen erfüllt die Rechtsschutzversicherung?

- Dienstleistungsfunktion: Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des VN
- Kostentragungsfunktion: trägt die dafür entstehenden Kosten (Anwaltskosten, Gerichtskosten, Sachverständigenkosten,...)

• Welche Kosten übernimmt der Versicherer im Versicherungsfall?

- Die eigenen Kosten auf Basis der RATG (Rechtsanwaltstarifgesetz) und AHK (allgemeine Honorarkriterien)
- Gerichtsgebühren, SV-Kosten, Dolmetschkosten, Zeugenkosten
- Unter bestimmten Voraussetzungen Reisekosten des VN zu einem ausländischen Gericht
- Im Zivilprozess die Kosten der Gegenseite, wenn der VN zu dessen Zahlung verpflichtet ist

- **Welche Auswirkungen hat der Faktor Zeit in der Rechtsschutzversicherung?**

Fristen

Wartezeiten

Zeitpunkt des Schadens (Verstoß oder Claims Made)

Vor- oder Nachdeckung, usw.

Seite 183:

1.) Welche Auswirkung hat das Bausteinprinzip der Rechtsschutzversicherung für die Beratungspraxis?

Es können je nach Wünschen und Bedürfnissen des Kunden einzelne Bausteine zum Grundprodukt ausgewählt werden.

Seite 187:

1.) Welche einzelnen Risikobereiche sind vom Fahrzeug-Rechtsschutz umfasst?

Was ist im Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz versichert?

Welchen Deckungsumfang hat der Straf-Rechtsschutz im Rahmen des Fahrzeug-Rechtsschutzes?

Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz

Versicherungsschutz bezieht sich auf alle oder einzelne Fahrzeuge bestimmter Personen, die entweder ausschließlich privat, und/oder auch betrieblich genutzt werden.

Seite 188:

1.) Welche einzelnen Risikobereiche sind vom Lenker-Rechtsschutz umfasst?

Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz der sich auf das Lenken fremder Fahrzeuge bezieht, dh. Fahrzeuge, die nicht im Eigentum einer versicherten Person stehen, nicht auf sie zugelassen, nicht von ihnen gehalten oder geleast sind.

Seite 192:

1.) Welchen Einfluss hat die Art des Delikts (Fahrlässigkeitsdelikt, Vorsatzdelikt,...) auf die Art und den Umfang der Kostendeckung im Straf-Rechtsschutz?

Wenn dem VN eine fahrlässige, strafbare Handlung vorgeworfen wird, besteht Kostendeckung durch den VN. Bei Vorsatzdelikten ist die Deckung ausgeschlossen. Es wird beim Vorwurf vorsätzlicher Begehung rückwirkend Versicherungsschutz gegeben, wenn eine Einstellung des Verfahrens, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine rechtskräftige Verurteilung wegen Fahrlässigkeit erfolgt.

2.) Welche Ansprüche sind vom Schadenersatz-Rechtsschutz umfasst?

Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach- oder Vermögensschadens

3.) Wie grenzt sich der Schadenersatz-Rechtsschutz vom Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz ab?

Schadenersatz-Rechtsschutz konzentriert sich auf Ansprüche, die aus Schäden resultieren, während der Allgemeine Vertrags-Rechtsschutz sich auf vertragliche Streitigkeiten konzentriert

Seite 194:

1.) Skizzieren Sie bitte den Umfang des Arbeitsgerichts-Rechtsschutz?

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit

- Privaten Arbeits- oder Lehrverhältnissen
- Aus öffentlich rechtlichen Dienstverhältnissen

in Verfahren vor österreichischen Gerichten als Arbeitsgerichte.

2.) Sind im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz anwaltliche Vertretungsmaßnahmen versichert? Wenn nein: Wie gestaltet sich konkret die Kostenübernahme?

Seite 195:

1.) Für welche Interessenwahrnehmung besteht im Sozialversicherungs-Rechtsschutz Kostendeckung?

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers

- in Verfahren vor österreichischen Gerichten als Sozialgerichte gegen österreichische Sozialversicherungsträger wegen sozialversicherungsrechtlicher Leistungssachen. Sozialversicherungsrechtliche Leistungssachen resultieren aus Ansprüchen aus der gesetzlichen Kranken-, Unfall- oder Pensionsversicherung.
- in Verfahren vor österreichischen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten wegen Feststellung der Sozialversicherungspflicht, der Sozialversicherungsberechtigung, des Beginns oder Endes der Sozialversicherung sowie wegen Streitigkeiten über Beitragszahlungen und Zuschläge.

2.) Welche Sozialversicherungsträger kennen Sie?

- ÖGK, SVS, PVA, AUVA, BVAEB

3.) Der VN möchte Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung geltend machen und dazu seinen Sozialversicherungs-Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Besteht Versicherungsschutz? Ja / Nein? Begründung?

Es besteht kein Versicherungsschutz, da es sich um kein gerichtliches Verfahren mit dem SV-Träger handelt.

Seite 202:

1.) Rechtliche Auseinandersetzungen über welche Verträge sind im Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz versichert?

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen des Versicherungsnehmers über bewegliche Sachen sowie aus Reparatur- und sonstigen Werkverträgen des Versicherungsnehmers über unbewegliche Sachen

2.) Welche Besonderheiten gelten im allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz für den Betriebsbereich?

Versicherungsschutz besteht nur unter folgenden Voraussetzungen:

sofern und solange die tatsächlichen oder behaupteten Forderungen und Gegenforderungen der Vertragsparteien (Gesamtansprüche) aufgrund desselben Versicherungsfalles im Sinne des Artikel 2.3. die vertraglich vereinbarte Obergrenze unabhängig von Umfang, Form und Zeitpunkt der Geltendmachung nicht übersteigen;

Aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen des Gegners werden für die Berechnung der Gesamtansprüche nur berücksichtigt, sofern und sobald sie der Höhe nach konkret beziffert sind. Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen Geltendmachung durch Zahlung, Vergleich oder Anerkenntnis unter die vereinbarte Obergrenze, besteht ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz. Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des Versicherungsschutzes über die vereinbarte Obergrenze, entfällt ab diesem Zeitpunkt der Versicherungsschutz.

(Streitwertgrenze)

Seite 204/205:

1.) Welche unterschiedlichen versicherten Eigenschaften (Nutzungsarten) kennt der Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete?

- Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
- Miet- und Pachtverträge
- Aus dinglichen Rechten einschließlich der Geltendmachung und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche
- Als Wohnungseigentümer für bestimmte Sachverhalte
- Für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die aus der Beschädigung des versicherten Objektes entstehen

2.) Welche unterschiedlichen rechtlichen Auseinandersetzungen (Risikobereiche) kennt der Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete?

Nach der Art des Objektes (bebaut/unbebaut)

Der Rechtsstellung des VN (selbstnutzung/fremdnutzung)
Der Nutzungsart (privat/gewerblich)

3.) Welche speziellen (bausteinspezifischen) Risikoausschlüsse kennt der Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete i.d.R.?

familienrechtlichen Auseinandersetzungen
erbrechtlichen Auseinandersetzungen

Seite 206:

1.) Welche Risikobereiche umfasst der Rechtsschutz für Familienrecht?

Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor österreichischen Gerichten aus dem Bereich der Rechte zwischen Eltern und Kindern, des Obsorgerechtes, sowie des Eherechtes und der Rechte über die eingetragene Partnerschaft.

In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für das Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entscheidungen.

2.) Besteht im Rechtsschutz für Familienrecht Versicherungsschutz für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung, für die gerichtliche Vertretung oder für beides? Auf welche anderen Rechtsschutz-Bausteine trifft dies noch zu?

3.) Welche speziellen (bausteinspezifischen) Risikoausschlüsse kennt der Rechtsschutz für Familienrecht?

Seite 207:

1.) Welchen besonderen zeitlichen Risikoausschluss kennt der Rechtsschutz aus Erbrecht üblicherweise?

Wartezeit 6 Monate